

3-16-5/2-10-134/24

15.02.24

Respublikanın notariuslarına

Regional ədliyyə idarələrindən əldə olunmuş məlumata görə bələdiyyə torpaqlarının icarəyə verilməsinə dair müqavilələr təsdiqlənərkən bezi hallarda icarə hüquqlarının torpaq hərəqləri və ya müsabiqələri vasitəsilə əldə edilməsinə dair sənəd tələb edilmir.

Azərbaycan Respublikası Torpaq Məcəlləsinin 56-cı maddəsinin 2-ci bəndinə və "Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 9.1-ci maddəsinə əsasən bələdiyyə torpaqları üzərində mülkiyyət və icarə hüquqları yalnız açıq torpaq hərəqləri və ya müsabiqələri vasitəsilə əldə edilə bilər.

Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 415.5-ci maddəsinə əsasən hərəqçı udmuş şəxs və hərəqçının təşkilatçısı auksionun və ya müsabiqənin keçirildiyi gün hərəqçının nəticələri haqqında protokol imzalayırlar.

"Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 6.2-ci maddəsinə əsasən bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların hər hansı hüquqla hüquqi və fiziki şəxslərə verilməsi bələdiyyələrin qərarı və tərəflər arasında bağlanmış müqavilə əsasında həyata keçirilir. Müqavilədə tərəflərin hüquqları və vəzifələri, torpaq sahəsinin hüquqi statusu, öhdəliklər, servitutlar və digər məhdudiyyətlər, müqaviləyə xitam verilməsinin əsasları və torpaqların istifadəsi və mühafizəsi üzrə başqa şərtlər nəzərdə tutulur.

Göstərilənlərlə bağlı bildirilir ki, bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinə dair müqavilələrin təsdiqi zamanı qanunvericiliyin tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır.

Ədliyyə sahəsində xidmətlər baş idarəsi
Notariat idarəsinin rəisi - baş idarə rəisinin
müavini vəzifəsini icra edən



Mirağa Abbasov

15.02.24